沈阳昌海建筑工程有限公司“9.08”一般高处坠落事故调查报告

稿源：应急管理局 2021-10-27 11:11

2021年9月8日17时40分左右，位于金五台子镇内沈阳昌海建筑工程有限公司承建的沈阳华星机械工业有限公司厂房及设备基础工程项目的施工现场，一名工人在钢结构封顶作业过程中不慎坠落，经新民市急救中心的急救车现场确认死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，经新民市人民政府批准，于2021年9月10日新民市人民政府成立“9.08”事故调查组（以下简称事故调查组），组长由市委常委、副市长赵振伟担任，副组长由应急管理局局长赵旻昊担任，成员由：应急局、公安局、市总工会、自然资源局、住建局、信访局、网信办、金五台子镇人民政府等部门有关同志组成，并邀请纪委监委派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致”的原则，通过现场勘察、人员询问、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生经过、事故原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一.事故单位及事故概况

（一）事故单位基本情况

1.单位名称：沈阳昌海建筑工程有限公司

统一社会信用代码：912101810647170193

住所：辽宁省沈阳市新民市金五台子镇金五台子村

法定代表人：李昌路

主要负责人（总经理）：李昌海

注册资本：人民币肆仟万元整

成立日期：2013年4月22日

经营期限：自2013年4月22日至2043年4月22日

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工工程总承包，建设工程设计，各类工程建设活动，住宅室内装饰装修，施工专业作业，建筑物拆除作业（爆破作业除外），建筑劳务分包（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工，工程管理服务，普通机械设备安装服务，住宅水电安装维护服务，劳务服务（不含劳务派遣）（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.单位名称：沈阳华星机械工业有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：912101817020411652

住所： 新民市金五台子乡

法定代表人：王文江

注册资本：人民币伍佰万元整

成立日期：1998年5月27日

经营期限：自1998年5月27日至2048年5月27日

经营范围：汽车零部件制造、普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

发生事故的施工现场概况：在建的高约15米，长约75米，宽约24米，钢结构冲压车间厂房。

（二）事故概况

事故发生地点：新民市金五台子镇沈阳华星机械工业有限公司厂房及设备基础工程项目施工现场

事故类别：高处坠落

事故级别：一般事故

事故性质：生产安全责任事故

人员伤亡情况：1人死亡

（三）死者概况

姓名：王强，男，33岁，汉族

身份证号：23**********5

工作单位：沈阳昌海建筑工程有限公司

住址：黑龙江省龙江县黑岗乡三家子村19组

二.事故发生经过和应急处置情况

（一）工程概况

沈阳华星机械工业有限公司厂房及设备基础工程项目由沈阳华星机械工业有限公司投资兴建，工程总造价170.16万元,建筑面积1800平方米。2021年5月3日，沈阳华星机械工业有限公司与沈阳昌海建筑工程有限公司签订厂房及设备基础工程施工合同及安全生产责任协议书，5月初开始土建工程，土建施工结束后于2021年8月初开始钢结构施工，事故发生时正在进行钢结构封顶作业。

（二）事故发生经过

在钢结构封顶施工中由于工人人数不够，带班组长张志龙在沙岭劳务市场临时雇佣王强。2021年9月7日王强开始到施工现场上班，负责地面绑料等零活，进行简单的安全教育。2021年9月8日下午施工过程中，当时有宋亚山、李凤伟、王长君、韩某等四名工人在棚顶作业。王强未经过任何人允许私自决定上到车间棚顶进行拉条作业，在作业过程中未将安全绳系在大梁上，而是在腰上缠绕，把挂钩挂在胸前。17时40分左右，5名安装工人在3#厂房屋顶安装檩条拉条作业，王强在厂房北侧地面负责捆料，韩某在厂房棚顶的最北侧负责用滑子接料，王长君负责给宋亚山送料。宋亚山在这4名工人的最南侧进行焊点作业，李凤伟距离宋亚山往北约6米远的距离进行檩条拉条作业。王强站在这5人的中间位置4-5轴交D轴处安装檩条拉条，经专家分析王强踩到压型钢板上，造成局部压型钢板与檩条连接处局部开裂，导致王强从开裂处高处坠落至地面。由于其他4名工人进行高空作业精神高度紧张而且韩某和王长君面部向北、宋亚山与李凤伟面向南，所以未看见王强坠落过程。

（三）应急处置情况

事故发生后，班组长张志龙立即拨打120急救电话，约20分钟后120急救车到达事故现场确认王强已经死亡，张志龙于18时15分拨打了110电话。18时40分许，派出所民警到达现场勘察；应急局接到公安局信息报告后会同金五台子镇政府相关人员第一时间赶到现场。

（四）事故善后处置情况

事故发生后，沈阳昌海建筑工程有限公司现场负责人按照规定将事故情况及时向政府有关部门进行了报告。接到报告后，金五台子镇政府、派出所、应急局等相关人员立即赶赴现场进行处置，按照程序做好现场保护、勘察和证据收集工作，并责成事故相关单位妥善安抚死者家属。死者家属安抚、赔偿等工作进展顺利，于2021年9月11日签订赔偿协议，死者善后及赔偿工作顺利完成。

三、事故调查情况

（一）沈阳昌海建筑工程有限公司

未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的对本单位的安全生产管理职责①；未能组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未能组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；②生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业；③未对施工作业人员进行实际管理；未按规定与劳务作业人员签订劳动合同；对施工现场检查不深入；未及时发现和制止违规登高作业施工的行为；未辨识出登高作业中存在的重大风险④。

①《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

②《中华人民共和国安全生产法》第二十五条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

③《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

④《中华人民共和国安全生产法》第四十一条生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

（二）沈阳华星机械工业有限公司

未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的对本单位的安全生产管理职责；未对外委工程施工人员进行安全生产培训教育①；未有效对项目承包单位进行安全生产统一协调、管理；未定期组织安全生产检查，未及时发现并消除安全隐患或问题②；缺乏施工过程中监督指导，对作业过程中存在的问题督促检查不力。

（三）新民市金五台子镇党委、政府。

接到事故报告后，金五台子镇政府工作人员第一时间到达现场，参与了事故调查，并协调对家属的赔偿等善后工作。

经查阅资料和对相关工作人员询问，金五台子镇人民政府定期组织召开了党委、政府工作会议，研究安全生产工作，解决安全生产有关问题。组织并制定安全生产相关工作制度、监察计划和应急预案等。

①《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

②《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

主要会议内容包括：2021年1月在党委会上决定并通过了副镇长王宏韬关于安全生产工作的请示（2021年安全生产检查计划、应急演练计划等内容）；2021年6月1日学习部署《沈阳市安全生产委员会办公室关于印发遏制生产安全事故若干举措的通知》；2021年6月27日组织学习观看习近平总书记关于安全生产指示视频《生命重于泰山》。

金五台子政府2021年1月份以来共召开了3次安全生产专题会议，会议内容主要包括：通过了《金五台子镇2021年安全生产检查计划》、《关于安全生产工作实行“党政同责，一岗双责”的通知》、《金五台子镇安全生产网格化管理实施方案》、《金五台子镇2021年防汛抗旱应急预案（2021版）》、签订了《金五台子镇安全生产责任书》。

1.金五台子镇党委书记张连。

把安全生产工作列入党委会重要议事日程，研究部署安全生产工作，按季度召开安全生产会议。

2.金五台子镇人民政府镇长陈宝军。

按月召开班子工作会议，分析本地区安全生产形势，研究部署安全生产工作，及时协调解决安全生产工作中存在的问题。

3.金五台子镇人民政府分管安全生产工作副镇长王宏韬。

严格落实党委、政府工作部署，组织并制定安全生产检查计划和应急预案。亲自带领镇安监中队按照安全生产检查计划进行大检查并督促企业对发现的问题隐患进行整改。按照要求，镇政府与所辖各村签订安全生产责任状。

4.金五台子镇人民政府安监员李彤远。

按照2021年检查计划今年应完成50家企业，截至目前已完成检查企业40家并按照时间节点完成了打非治违、重点行业领域专项整治、隐患排查等工作。

（四）新民市金五台子镇金五台子村村民委员会

未能按照安全生产网格化管理要求对驻村企业进行宣传教育培训工作、未能完成与镇政府签订安全生产责任状的要求开展安全生产大检查及隐患排查工作，未及时上报安全生产巡查工作情况

金五台子镇金五台子村党支部副书记孙洪财

未能按照安全生产网格化管理要求对驻村企业进行安全生产宣传教育培训工作、未能及时对驻村企业进行安全生产巡查检查、隐患排查工作不力。

（五）住建局

按照《市城乡建设局关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》{沈建发〔2020〕103号}和住房城乡建设部关于印发《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》通知 {建质〔2020〕153号}文件要求：

1、县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或其所属的施工安全监管机构（以下合称监督机构）应当对本行政区域内已办理施工安全监督手续并取得施工许可证的工程项目实施施工安全监督。

2.工程投资额在200万元以下或者建筑面积在1000平方米以下的房屋建筑和市政基础设施工程，可以不申请办理施工许可证。

沈阳昌海建筑工程有限公司工程项目投资额为1701672.44元，因此不在住建局安全站监管范围内。

四.事故发生的原因和性质

（一）直接原因。

作业人员王强安全意识淡薄，不熟悉作业现场安全环境和存在的危险因素，未经允许擅自行动登高作业，在没有正确佩戴和使用个人安全防护用品，未将安全挂钩挂在安全固定保护装置上，移动位置时造成事故发生。

（二）间接原因

1.沈阳昌海建筑工程有限公司安全生产工作抓得不实，本单位安全生产规章制度和操作规程不健全；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现员工违规操作的危险行为。

2.沈阳华星机械工业有限公司未尽到对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未能及时发现安全隐患问题。

（三）事故性质

经调查组认定，沈阳昌海建筑工程有限公司“9.08”一般高处坠落事故是由于施工单位安全主体责任不落实，施工人员违章操作导致的一起一般生产安全责任事故。

四.对事故责任认定和对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，对事故责任者及事故责任单位提出如下处理建议：

（一）对事故责任单位和相关部门的处理建议

1. 事故责任单位

（1）沈阳昌海建筑工程有限公司是本次事故的责任单位，其安全管理不到位，对此事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定①，建议由新民市应急管理局对其处以人民币叁拾伍万元的行政处罚。

（2）沈阳华星机械工业有限公司对施工现场的情况疏于管理，未尽到与承包单位的安全生产统一协调、管理职责，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零

①《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

三条第二款的规定①，建议由应急局对其处以罚款人民币壹万元的行政处罚。

2.属地党委、政府及村委会

（1）金五台子镇党委、政府在安全生产属地监管工作方面落实不扎实，没有及时发现并查处该企业的违法行为，其隐患排查不到位。建议由新民市安委会办公室对金五台子镇党委、政府进行通报批评。

（2）金五台子镇金五台子村民委员会未根据上级党委、政府对安全生产工作的要求，未有效组织开展安全生产网格化监管、巡查等工作，没有及时发现并查处该企业违规作业的违法行为，其隐患排查不到位。建议由金五台子镇党委对金五台子村民委员会进行通报批评。

（二）对事故责任者的处理建议

1.王强，安全意识淡薄，在未取得特种作业证、在未正确使用安全工具的前提下，违章冒险作业，违反劳动纪律，是该起事故发生的直接责任人，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

①《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

2.李昌海，沈阳昌海建筑工程有限公司实际主要负责人，未尽到安全生产管理的职责，严重违反了《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）项的相关规定①，对此事故的发生负有直接责任，建议由新民市应急管理局对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

3.王文江，沈阳华星机械工业有限公司负责人未尽到安全生产统一协调、管理的职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定②。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款③，并参照《沈阳市安全生产行政自由裁量适用规则及指导标准》的规定，建议由新民市应急管理局对其处以人民币伍仟元的罚款。

①《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

②《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

③《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令

限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

4.张连，金五台子镇党委书记。落实属地监管不力，建议向上级党委作出深刻检讨。

5.陈宝军，金五台子镇镇长。安全生产工作安排部署不力，建议向上级政府作出深刻检讨。

6.王宏韬，金五台子镇副镇长。分管全镇的安全生产工作，落实党委、政府部署安全生产工作还有差距，对村委会网格化管理监督指导存在不足，建议由新民市安委会办公室对王宏韬进行警示约谈。

7.李彤远，金五台子镇安监员，对本辖区内企业日常检查工作部署、指导下级网格化管理不到位，隐患排查治理还存在不足，建议由新民市安委会办公室对李彤远进行警示约谈。

8.孙洪财，金五台子村党支部副书记，负责安全生产工作。未效履行安全生产职责，对本辖区内企业安全生产巡查、排查工作不力，对此次事故负有责任，建议金五台子镇党委依据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十五条之规定，给予孙洪财党内警告处分。

五.事故防范措施和整改建议。

（一）严格落实企业安全生产主体责任

沈阳昌海建筑工程有限公司要认真吸取事故教训，健全各项规章制度、操作规程。严格落实安全生产法律法规，消除不具备安全生产条件的因素，夯实安全生产工作基础，避免类似事故的再次发生。

沈阳华星机械工业有限公司要认真吸取事故教训，完善公司的工程分包审查管理制度，同时，公司要强化安全的管理工作，完善安全管理制度，切实提高公司的安全生产管理水平。

（二）严格落实属地监管责任

金五台子镇党委、政府要按照属地管理的原则，不断健全安全生产体系，强化行政执法，依法打击各类非法违法生产、经营、建设行为。切实加强基层安全监管队伍的建设，组织重点行业、领域的安全生产大检查、专项整治及隐患排查治理，及时消除事故隐患，防止各类安全生产事故发生。

金五台子村民委员会要认真履行安全生产责任，加大巡查、检查力度，强化安全宣传教育，组织排查、上报区域内的事故隐患和强化安全生产网格化管理。

（三）严格落实“行业”监管责任

住建局要认真分析建筑领域的安全形势，查找本部门在安全监管工作中存在不足和薄弱环节，适时开展安全生产检查工作，坚决打击安全生产违法行为，消除事故隐患，以防类似事故的再次发生。

沈阳昌海建筑工程有限公司“9.08”

一般高处坠落事故调查组

2021年10月8日

编辑：